P U T U S A N

Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subhan Sunarya Alias Oboy Bin (alm) Yaya Sunarya
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegallega RT.004 RW.002 Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sap.Kap/100/X/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 7 Oktober 2025;

Terdakwa Subhan Sunarya Alias Oboy Bin (alm) Yaya Sunarya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan tanggal 06 Desember 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 08 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026

Terdakwa didampingi oleh Tia Buki, S.H., Dkk, adalah Advokat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut yang beralamat kantor di Jalan Merdeka No. 29 Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2025 Nomor 381/Pen.Pid.Sus/2025/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 10 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 10 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY Bin (Alm) YAYA SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dipotong masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tiisue dibalut lakban merah bertuliskan fragile dengan berat 0.9331 gram
   - 1 (satu) buah plastik klip bening

   (dirampas untuk dimusnahkan)
   - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F9 warna merah IMEI 1 : 864091041156476 IMEI 2 : 864091041156486.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penaihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2025, bertempat di Kampung Nagrak RT.004 RW.002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Kostan Saksi NENDEN Alias AMI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** yang beralamat di Kampung Nagrak RT.004 RW. 002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah di pesan, setelah sampai di Kostan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN akan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran (F) dan 1 (satu) paket ukuran (S) untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. AIP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jl. Cipanas Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. AIP (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika ukuran (F) dan mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.10 WIB Sdr. DAVINIA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. DAVINIA (DPO) untuk datang ke depan penginapan Candra di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) setelah selesai Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.21 WIB, Saksi Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN memberitahukan paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi NENDEN baru 1 (satu) paket ukuran (S) yang terjual, kemudian Saksi NENDEN meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang yang ada pada Terdakwa karena Saksi NENDEN akan melunasi hutang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu kurangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan di bayarakan menyusul setelah semuanya laku terjual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 02.50 WIB Sdr. BAYU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli paketan narkotika jenis sabu ukuran (S) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BAYU (DPO) mengatakan uangnya hanya ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer pada pagi hari dan Terdakwa mengiyakannya lalu menyuruh Sdr. BAYU (DPO) untuk transfer ke rekening Dana a.n. GINA milik Sdri. GINA karena Terdakwa tidak memiliki rekening. Kemudian Sdr. BAYU (DPO) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU (DPO) untuk datang ke Jl. Panday Kecamatan Tarogong Kaler untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN mengatakan sudah ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa cash dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transfer, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu dan untuk uang tunainya diantarkan langsung kepada Saksi NENDEN. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. GINA untuk transfer uang tersebut ke rekening Dana a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di Kos Saksi NENDEN sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NENDEN kemudian Terdakwa meminta lagi 1 (satu) paket narkotika ukuran 1 (satu) gram kepada Saksi NENDEN untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mengatakan dibayarnya setelah sudah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya lalu Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi NENDEN untuk keluar, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok datang Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG, Saksi ISMI FADHILATUN NISA dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN selaku Anggota Satresnarkoba Polres Garut menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk ukuran (S) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran (M) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran (L) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ukuran (F) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 6239/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban warna merah bertuliskan “fragile” masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9311 gram, diberi nomor barang bukti 7146 / 2025 / NF, yang disita dari Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY Bin (Alm) YAYA SUNARYA dan diperoleh kesimpulan benar **terdapat Kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika serta tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2025, bertempat di Kampung Nagrak RT.004 RW.002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB, terdapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya melaporkan kepada satuan Satresnarkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut, di sekitar Kampung Nagrak RT.004 RW.002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Sering terjadi transaksi gelap jual beli narkotika jenis sabu oleh orang yang tidak dikenal. Sehingga atas dasar informasi tersebut Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Kampung Nagrak RT.004 RW.002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Untuk membeli rokok Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG, Saksi ISMI FADHILATUN NISA dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN selaku Anggota Satresnarkoba Polres Garut menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB:6239/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban warna merah bertuliskan “fragile” masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9311 gram, diberi nomor barang bukti 7146 / 2025 / NF, yang disita dari Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY Bin (Alm) YAYA SUNARYA dan diperoleh kesimpulan benar **terdapat Kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika serta tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar Saksi dengan Saksi ISMI FADHILATUN NISA dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN telah mengamankan Terdakwa dan Saksi NENDEN (dalam berkas terpisah) berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya telah melaporkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib di sekitaran Kp. Nagrak Rt. 004 Rw. 002 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sering terjadi adanya transaksi narkotika jenis sabu oleh orang yang tidak dikenal.
   - Bahwa benar Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan membeli rokok, kemudian dilakukan penggeledahan terahadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa beberapa paketan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi NENDEN, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mengamankan Saksi NENDEN di kamar kost nya yang tidak jauh dari tempat Saksi mengamankan Terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Saksi NENDEN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah yang sedang dipegang, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan didalam saku baju yang digantung di dinding, 1 (satu) bungkus tissue, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban fragille merah dan 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone merk Samsung Galaxy A16 warna Hitam yang tergeletak dilantai.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi NENDEN tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi NENDEN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S kemudian Saksi NENDEN mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya nanti setelah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S tersebut kepada Sdr. AIP dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. DAVINA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. BAYU. Selanjutnya sekira pukul 23.21 WIB, Saksi NENDEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk kurangnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi NENDEN. Setelah sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN bahwa Terdakwa akan kembali mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian Saksi NENDEN mengatakan bahwa harganya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa merecah dan membuat 7 (tujuh) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran S dimana Terdakwa merecah paketan narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan melainkan hanya menggunakan perkiraan Terdakwa, kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN untuk mendapatkan upah atau imbalan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa tetapi pada bulan Agustus 2025, yang kedua pada untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi pada bulan September 2025 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah yang sedang dipegang, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan didalam saku baju yang digantung di dinding, 1 (satu) bungkus tissue, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban fragille merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A16 warna Hitam yang tergeletak dilantai merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi pada saat mengamankan Saksi NENDEN.
- Bahwa benar Saksi NENDEN mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDI SULAEMAN Als KODOK yang sedang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang DKI Jakarta dan mendapat narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa 07 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib di depan Indomaret Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan cara dititipkan lewat mobil travel.
- Bahwa benar Saksi NENDEN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDI SULAEMAN Als KODOK tersebut dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira jam 06.00 Wib Saksi NENDEN menghubungi Sdr. DEDI dan meminta paketan narkotika jenis sabu ukuran 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. DEDI mengatakan jangan 10 (sepuluh) gram tetapi 5 (lima) gram dulu dan Saksi NENDEN mengiyakannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Sdr. DEDI menyuruh untuk menunggu karena paketan narkotika jenis sabu tersebut akan dikirimkan melalui jasa travel dan Saksi NENDEN mengiyakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 sekira jam 08.00 Wib Saksi NENDEN kembali menghubungi Sdr. DEDI dan menanyakan perihal paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram yang sebelumnya Saksi NENDEN pesan dan Sdr. DEDI mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa travel, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib ada seseorang yang tidak Saksi NENDEN Als. AMI Binti SUMARNA kenal menghubungi Saksi NENDEN dan mengatakan bahwa ada paket atas nama Saksi NENDEN dan sudah menunggu di depan Indomart Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian Saksi NENDEN mengambil paket yang berupa 1 (satu) buah kantong kresek yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut baju.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberiklan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **CECEP MUHAMAD SAEPUDIN Bin IDAD BADRUDIN**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa benar Saksi dengan Saksi ISMI FADHILATUN NISA dan Saksi WILDAN KALIH telah mengamankan Terdakwa dan Saksi NENDEN (dalam berkas terpisah) berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya telah melaporkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib di sekitaran Kp. Nagrak Rt. 004 Rw. 002 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sering terjadi adanya transaksi narkotika jenis sabu oleh orang yang tidak dikenal.
   - Bahwa benar Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berjalan membeli rokok, kemudian dilakukan penggeledahan terahadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa beberapa paketan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Saksi NENDEN, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan untuk mengamankan Saksi NENDEN di kamar kost nya yang tidak jauh dari tempat Saksi mengamankan Terdakwa. kemudian dilakukan penggeledahan atau pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Saksi NENDEN dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah yang sedang dipegang, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan didalam saku baju yang digantung di dinding, 1 (satu) bungkus tissue, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban fragille merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A16 warna Hitam yang tergeletak dilantai.

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi NENDEN tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi NENDEN dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S kemudian Saksi NENDEN mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uangnya nanti setelah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S tersebut kepada Sdr. AIP dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. DAVINA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. BAYU. Selanjutnya sekira pukul 23.21 WIB, Saksi NENDEN menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk kurangnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan dibayarkan nanti. Kemudian pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selasa tanggal 7 Oktober 2025 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa mendatangi kamar kost Saksi NENDEN. Setelah sampai Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN bahwa Terdakwa akan kembali mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian Saksi NENDEN mengatakan bahwa harganya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa merecah dan membuat 7 (tujuh) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran S dimana Terdakwa merecah paketan narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan melainkan hanya menggunakan perkiraan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN untuk mendapatkan upah atau imbalan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali, yang pertama untuk hari dan tanggal nya Terdakwa lupa tetapi pada bulan Agustus 2025, yang kedua pada untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tapi pada bulan September 2025 dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 sekira jam 23.00 Wib.
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah yang sedang dipegang, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan didalam saku baju yang digantung di dinding, 1 (satu) bungkus tissue, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban fragille merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A16 warna Hitam yang tergeletak dilantai merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan rekan saksi pada saat mengamankan Saksi NENDEN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Saksi NENDEN mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDI SULAEMAN Als KODOK yang sedang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang DKI Jakarta dan mendapat narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa 07 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib di depan Indomaret Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan cara dititipkan lewat mobil travel.
- Bahwa benar Saksi NENDEN mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDI SULAEMAN Als KODOK tersebut dengan cara awalnya hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira jam 06.00 Wib Saksi NENDEN menghubungi Sdr. DEDI dan meminta paketan narkotika jenis sabu ukuran 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. DEDI mengatakan jangan 10 (sepuluh) gram tetapi 5 (lima) gram dulu dan Saksi NENDEN mengiyakannya, kemudian Sdr. DEDI menyuruh untuk menunggu karena paketan narkotika jenis sabu tersebut akan dikirimkan melalui jasa travel dan Saksi NENDEN mengiyakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 sekira jam 08.00 Wib Saksi NENDEN kembali menghubungi Sdr. DEDI dan menanyakan perihal paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram yang sebelumnya Saksi NENDEN pesan dan Sdr. DEDI mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah dikirimkan melalui jasa travel, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib ada seseorang yang tidak Saksi NENDEN Als. AMI Binti SUMARNA kenal menghubungi Saksi NENDEN dan mengatakan bahwa ada paket atas nama Saksi NENDEN dan sudah menunggu di depan Indomart Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian Saksi NENDEN mengambil paket yang berupa 1 (satu) buah kantong kresek yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut baju.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberiklan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **NENDEN Alias AMI Binti SUMARNA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa benar telah di lakukan penangkapan terhadap Saksi NENDEN (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Nagrak Rt. 004 Rw 002 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian mengamankan Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah yang sedang Saksi pegang, 1 (satu) buah tas pouch warna hitam yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan didalam saku baju yang digantung di dinding, 1 (satu) bungkus tissue, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban fragille merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A16 warna Hitam yang tergeletak dilantai.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DEDI yang sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang DKI Jakarta pada hari Selasa 07 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib di depan Indomaret Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan cara dititipkan lewat mobil travel.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDI tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2025 sekira jam 06.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. DEDI melalui Aplikasi Whatsapp dan meminta untuk diberikan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. DEDI mengatakan jangan 10 (sepuluh) gram tapi 5 (lima) gram dulu, dan Saksi mengiyakannya, kemudian Sdr. DEDI mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut akan dikirimkan via travel di hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 dan Saksi mengiyakannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2025 sekira jam 08.00 Wib Saksi menghubungi kembali Sdr. DEDI dan menanyakan perihal paketan narkotika jenis sabu ukuran 5 (lima) gram yang sebelumnya Saksi pesan, kemudian Sdr. DEDI menyuruh Saksi untuk menunggu karena nanti akan ada seseorang yang akan menghubungi Saksi, dan Saksi mengiyakannya, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib ada seseorang yang merupakan supir travel tetapi Saksi tidak ketahui identitasnya menghubungi Saksi bahwa ada paket atas nama Saksi dan sudah menunggu di depan Indomaret Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian Saksi berjalan kaki dari kosan Saksi untuk mengambil paketan tersebut dan didapatkan 1 (satu) buah kantong kresek, kemudian setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil paketan tersebut Saksi pulang kekosan Saksi, setelah sampai Saksi membuka kantong kresek tersebut dan didalamnya didapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut baju.

- Bahwa benar setelahnya Saksi mendapatkan paketan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDI tersebut Saksi menghubungi Sdr. DEDI melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi terima dan Sdr. DEDI mengiyakannya, kemudian Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 04.30 Wib Terdakwa datang kekosan Saksi dan meminta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menanyakan harganya berapa, lalu Saksi menjawab harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa nanti dibayarnya sore dan Saksi mengiyakannya, kemudian Saksi membuat 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut untuk Sdr. OBOY, kemudian sekira jam 05.30 Wib Sdr. OBOY pergi keluar, kemudian Saksi merecah sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan rincian masing – masing paket berukuran 1 (satu) gram, setelah itu Saksi merecah 4 (empat) paket tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan rincian 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu ukuran S, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran M, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran L dan 1 (satu) paket ukuran F yang Saksi balut menggunakan lakban warna merah, kemudian Saksi memasukkan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik klip, dan sisa dari 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang berbeda, kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang kekosan Saksi, tidak lama dari itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdri. GINA datang kekosan Saksi untuk memberikan Saksi sarapan, kemudian sekira jam 10.00 Wib Terdakwa pamit untuk keluar terlebih dahulu dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 12.00 Wib Saksi diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar maksud dari ukuran S, M, L, F, 5 (lima) gram dan 1 (satu) gram tersebut bahwa ukuran “S” merupakan narkotika jenis sabu ukuran paling kecil dengan brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, ukuran “M” untuk narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, ukuran “L” merupakan narkotika jenis sabu ukuran lumayan besar dengan brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ukuran “F” untuk narkotika jenis sabu ukuran besar dengan brutto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, ukuran 5 (lima) gram untuk narkotika jenis sabu dengan brutto 5,6 (lima koma enam) gram dan untuk ukuran 1 (satu) gram untuk narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram.

- Bahwa benar Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DEDI tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa tetapi pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib sebanyak 5 (lima) gram
- Bahwa benar Saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi menjualnya kepada orang yang Saksi kenal atau Saksi ketahui dengan cara COD atau bertemu disuatu tempat.
- Bahwa benar Saksi menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk ukuran S dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ukuran F Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberiklan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Nagrak Rt. 004 Rw 002 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada saat Terdakwa sedang berjalan untuk membeli rokok ke warung dan Terdakwa diamankan sendirian.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi NENDEN tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang ke kosan Saksi NENDEN dengan maksud untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai di kosan Saksi NENDEN Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN bahwa Terdakwa akan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S untuk Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi NENDEN menanyakan untuk siapa paketan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk Sdr. HAJI tetapi itu hanya alibi Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. AIP menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. AIP mengatakan bahwa uangnya cash dan mengajak Terdakwa untuk COD di Jl. Cipanas Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengabari Sdr. AIP bahwa Terdakwa akan berangkat dan Sdr. AIP mengiyakannya, setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. AIP bahwa Terdakwa sudah dilokasi COD dan Sdr. AIP menyuruh Terdakwa menunggu, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian sekira jam 21.10 Wib Sdr. AIP menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah, setelah sampai rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika ukuran F dan mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi, kemudian sekira jam 23.10 Wib Sdr. DAVINIA menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DAVINIA mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa menyuruh Sdr. DAVINIA untuk datang ke depan penginapan Candra di Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Sdr. DAVINIA mengiyakannya, lalu Sdr. DAVINIA menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sudah ada didepan penginapan Candra lalu Terdakwa berangkat kepenginapan Candra, setelah bertemu Sdr. DAVINIA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. DAVINIA dan menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 23.21 Wib Saksi NENDEN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi NENDEN tersebut baru 1 (satu) paket ukuran S yang terjual, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu uang yang ada pada Terdakwa sehubungan Saksi NENDEN akan melunasi hutang narkotika jenis sabu kepada Sdr. OBOS yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa berangkat ke konter di Jl. Babakan Selaawi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk mentransfer ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perlu Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut sebagian merupakan uang pribadi Terdakwa dikarenakan tujuan Terdakwa untuk mengganti 1 (satu) paket narkotika ukuran F tersebut, setelah sampai Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi NENDEN, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi NENDEN berapa kurangnya, lalu Saksi NENDEN mengatakan bahwa total dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa tersebut Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kurangnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 02.50 Wib Sdr. BAYU menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada paketan narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BAYU mengatakan bahwa uangnya hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) akan di transfer pagi dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU untuk transfer ke rekening Dana a.n. GINA milik Sdri. GINA karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri. GINA bahwa Terdakwa akan mentransfer uang ke rekening Sdri. GINA untuk dititipkan di rekening Sdri. GINA sehubungan Terdakwa tidak memiliki rekening, kemudian Sdr. BAYU mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU untuk datang ke Jl. Panday Kec. Tarogong Kaler, setelah itu sekira jam 03.30 Wib Sdr. BAYU menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. BAYU sudah sampai di Jl. Panday lalu Terdakwa berangkat, setelah sampai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAYU, kemudian Terdakwa pulang, sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN dan mengatakan bahwa ini sudah ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) cash dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transfer, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu dan untuk uang tunainya di antarkan langsung kepada Saksi NENDEN, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. GINA dan menyuruh Sdri. GINA untuk transfer ke rekening Dana a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Saksi NENDEN Als. AMI, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosan Saksi NENDEN dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat, setelah sampai sekira jam 04.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NENDEN, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket narkotika ukuran 1 (satu) gram kepada Saksi NENDEN untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya, lalu Saksi NENDEN mengatakan bahwa harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan nanti dibayarnya setelah sudah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya, setelah itu Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa merecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran S, tetapi perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa merecah narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan tetapi menggunakan perhitungan atau feeling, lalu setelahnya Terdakwa merecah narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memasukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa benar maksud dari ukuran S, M, F dan 1 (Satu) gram tersebut bahwa ukuran “S” merupakan narkotika jenis sabu ukuran paling kecil, ukuran “M” untuk narkotika jenis sabu ukuran sedang, ukuran “F” untuk narkotika jenis sabu ukuran besar dan untuk ukuran 1 (satu) gram untuk narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat timbangan ukuran S, M dan F sehubungan Terdakwa tidak menimbang narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN Als. AMI untuk mendapatkan upah atau imbalan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan dan menjual paketan narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN tersebut kepada Sdr. AIP, Sdr. BAYU, Sdr. BANG RORON, Sdr. HJ DODOL dan Sdr. DAVINIA tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah orang – orang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk ukuran S dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran F Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh Saksi NENDEN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban merah bertuliskan fragile dengan total berat netto seluruhnya 0,9311gram.
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type F9 Warna Merah Imei 1 : 864091041156476 Imei2 : 864091041156486.
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Nagrak Rt. 004 Rw 002 Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut pada saat Terdakwa sedang berjalan untuk membeli rokok ke warung dan Terdakwa diamankan sendirian.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi NENDEN tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2025 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang ke kosan Saksi NENDEN dengan maksud untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu, kemudian setelah sampai di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosan Saksi NENDEN Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN bahwa Terdakwa akan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S untuk Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi NENDEN menanyakan untuk siapa paketan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk Sdr. HAJI tetapi itu hanya alibi Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. AIP menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. AIP mengatakan bahwa uangnya cash dan mengajak Terdakwa untuk COD di Jl. Cipanas Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa mengabari Sdr. AIP bahwa Terdakwa akan berangkat dan Sdr. AIP mengiyakannya, setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. AIP bahwa Terdakwa sudah dilokasi COD dan Sdr. AIP menyuruh Terdakwa menunggu, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian sekira jam 21.10 Wib Sdr. AIP menghampiri Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah, setelah sampai rumah Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika ukuran F dan mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi, kemudian sekira jam 23.10 Wib Sdr. DAVINIA menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DAVINIA mengajak Terdakwa untuk bertemu dan Terdakwa menyuruh Sdr. DAVINIA untuk datang ke depan penginapan Candra di Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan Sdr. DAVINIA mengiyakannya, lalu Sdr. DAVINIA menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa sudah ada didepan penginapan Candra lalu Terdakwa berangkat kepenginapan Candra, setelah bertemu Sdr. DAVINIA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S kepada Sdr. DAVINIA dan menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira jam 23.21 Wib Saksi NENDEN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi NENDEN tersebut baru 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket ukuran S yang terjual, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu uang yang ada pada Terdakwa sehubungan Saksi NENDEN akan melunasi hutang narkotika jenis sabu kepada Sdr. OBOS yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian Terdakwa berangkat ke konter di Jl. Babakan Selaawi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dengan maksud untuk mentransfer ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perlu Terdakwa jelaskan bahwa uang tersebut sebagian merupakan uang pribadi Terdakwa dikarenakan tujuan Terdakwa untuk mengganti 1 (satu) paket narkotika ukuran F tersebut, setelah sampai Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi NENDEN, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi NENDEN berapa kurangnya, lalu Saksi NENDEN mengatakan bahwa total dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa tersebut Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kurangnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira jam 02.50 Wib Sdr. BAYU menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan menanyakan apakah ada paketan narkotika jenis sabu ukuran S, kemudian Terdakwa mengatakan ada harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BAYU mengatakan bahwa uangnya hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) akan di transfer pagi dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU untuk transfer ke rekening Dana a.n. GINA milik Sdri. GINA karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri. GINA bahwa Terdakwa akan mentransfer uang ke rekening Sdri. GINA untuk dititipkan di rekening Sdri. GINA sehubungan Terdakwa tidak memiliki rekening, kemudian Sdr. BAYU mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU untuk datang ke Jl. Panday Kec. Tarogong Kaler, setelah itu sekira jam 03.30 Wib Sdr. BAYU menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. BAYU sudah sampai di Jl. Panday lalu Terdakwa berangkat, setelah sampai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. BAYU, kemudian Terdakwa pulang, sekira jam 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN dan mengatakan bahwa ini sudah ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) cash dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transfer, kemudian Saksi NENDEN menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu dan untuk uang tunainya di antarkan langsung kepada Saksi NENDEN, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. GINA dan menyuruh Sdri. GINA untuk transfer ke rekening Dana a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke Saksi NENDEN Als. AMI, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosan Saksi NENDEN dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian Terdakwa berangkat, setelah sampai sekira jam 04.30 Wib Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NENDEN, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket narkotika ukuran 1 (satu) gram kepada Saksi NENDEN untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Terdakwa menanyakan berapa harganya, lalu Saksi NENDEN mengatakan bahwa harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan nanti dibayarnya setelah sudah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya, setelah itu Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa merecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu ukuran M dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ukuran S, tetapi perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa merecah narkotika jenis sabu tersebut tidak menggunakan timbangan tetapi menggunakan perhitungan atau feeling, lalu setelahnya Terdakwa merecah narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memasukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening.

- Bahwa benar maksud dari ukuran S, M, F dan 1 (Satu) gram tersebut bahwa ukuran “S” merupakan narkotika jenis sabu ukuran paling kecil, ukuran “M” untuk narkotika jenis sabu ukuran sedang, ukuran “F” untuk narkotika jenis sabu ukuran besar dan untuk ukuran 1 (satu) gram untuk narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram, perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat timbangan ukuran S, M dan F sehubungan Terdakwa tidak menimbang narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN Als. AMI untuk mendapatkan upah atau imbalan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan dan menjual paketan narkotika jenis sabu milik Saksi NENDEN tersebut kepada Sdr. AIP, Sdr. BAYU, Sdr. BANG RORON, Sdr. HJ DODOL dan Sdr. DAVINIA tetapi Terdakwa tidak mengetahui alamat rumah orang – orang tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa menjual paketan narkotika jenis sabu tersebut untuk ukuran S dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran M Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran F Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan harga tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh Saksi NENDEN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hokum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Subhan Sunarya Alias Oboy Bin (Alm) Yaya Sunarya adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi WILDAN ADAM, Saksi CECEP, Saksi NENDEN beserta Tim Resnarkoba Polres Garut, Terdakwa **tidak dapat menunjukkan surat izin** untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau bidang Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perijinan kepemilikan narkotika dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti

Ad.3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2025 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Kostan Saksi NENDEN Alias AMI ***(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)*** yang beralamat di Kampung Nagrak RT.004 RW. 002 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah di pesan, setelah sampai di Kostan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi NENDEN akan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) paket ukuran (F) dan 1 (satu) paket ukuran (S) untuk Terdakwa jual kembali, kemudian Saksi NENDEN menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. AIP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di Jl. Cipanas Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menghubungi Sdr. AIP (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) tersebut dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkotika ukuran (F) dan mengambil sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.10 WIB Sdr. DAVINIA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr. DAVINIA (DPO) untuk datang ke depan penginapan Candra di Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran (S) setelah selesai Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.21 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN memberitahukan paketan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi NENDEN baru 1 (satu) paket ukuran (S) yang terjual, kemudian Saksi NENDEN meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang yang ada pada Terdakwa karena Saksi NENDEN akan melunasi hutang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. DEDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu kurangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan di bayarakan menyusul setelah semuanya laku terjual.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 sekira pukul 02.50 WIB Sdr. BAYU (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli paketan narkotika jenis sabu ukuran (S) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BAYU (DPO) mengatakan uangnya hanya ada Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) akan ditransfer pada pagi hari dan Terdakwa mengiyakannya lalu menyuruh Sdr. BAYU (DPO) untuk transfer ke rekening Dana a.n. GINA milik Sdri. GINA karena Terdakwa tidak memiliki rekening. Kemudian Sdr. BAYU (DPO) mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Sdr. BAYU (DPO) untuk datang ke Jl. Panday Kecamatan Tarogong Kaler untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi NENDEN mengatakan sudah ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berupa cash dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transfer, kemudian Saksi NENDEN menyuruh Terdakwa untuk transfer terlebih dahulu dan untuk uang tunainya diantarkan langsung kepada Saksi NENDEN. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. GINA untuk transfer uang tersebut ke rekening Dana a.n. Siti Maryam milik Saksi NENDEN.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di Kos Saksi NENDEN sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NENDEN kemudian Terdakwa meminta lagi 1 (satu) paket narkotika ukuran 1 (satu) gram kepada Saksi NENDEN untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa mengatakan dibayarnya setelah sudah terjual dan Saksi NENDEN mengiyakannya lalu Saksi NENDEN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi NENDEN untuk keluar, namun pada saat Terdakwa sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok datang Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG, Saksi ISMI FADHILATUN NISA dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN selaku Anggota Satresnarkoba Polres Garut menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan ke kolam dikarenakan kaget dan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna Merah yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk ukuran (S) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran (M) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ukuran (L) sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ukuran (F) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 6239/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban warna merah bertuliskan “fragile” masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9311 gram, diberi nomor barang bukti 7146 / 2025 / NF, yang disita dari Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY Bin (Alm) YAYA SUNARYA dan diperoleh kesimpulan benar **terdapat Kristal Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan Tindakan medis menggunakan Narkotika serta tidak sedang sakit atau menjalani pengobatan menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama sudah terbukti maka terhadap dakwaan selainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tiisue dibalut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakban merah bertuliskan fragile dengan berat 0.9331 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F9 warna merah IMEI 1 : 864091041156476 IMEI 2 : 864091041156486, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot aplikasi Whatsapp yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut hanya berupa percakapan di aplikasi media sosial, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

4. Menyatakan Terdakwa SUBHAN SUNARYA Alias OBOY Bin (Alm) YAYA SUNARYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) **tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tiisue dibalut lakban merah bertuliskan fragile dengan berat 0.9331 gram
   - 1 (satu) buah plastik klip bening

     Dimusnahkan.
   - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F9 warna merah IMEI 1 : 864091041156476 IMEI 2 : 864091041156486.

     Dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

     Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Pebriana Rizki, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dto.	Dto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad Renardhien, S.H. Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Dto.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Edi Johar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)